

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1189/2531	นายสมศักดิ์ นาเมืองรักษ์	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด	โจทก์
	นางสังวาลย์ แสนเกษม	จำเลย
	นางสังวาลย์ แสนเกษม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางที่จะชนะโจทก์ได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 129 แผ่นที่ 6)

ระหว่างพิจารณา สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด ยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นคู่
ความฝ่ายที่สาม ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 55325
แขวงสามเสนนอก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงิน 43,700 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องถึงวันที่โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 55325 ให้แก่จำเลยด้วย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยฎีกาและขอเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 125,124)

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 123)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>